

1521615-98.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... sabendo ser este produto de roubo.

O réu foi preso em flagrante delito e, no dia seguinte, foi-lhe concedida liberdade provisória (fls. 41/43).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 02 de outubro de 2022 (fls. 64/65).

O réu foi regularmente citado (fls. 66) e apresentou resposta à acusação em audiência de instrução e julgamento.

Após regular ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521615-98.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521615-98.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2257631/2022 - 01º D.P. SE, 27553990 - 01º D.P. SE, 2257631 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SINVALDO ALVES RODRIGUES

Vistos.

Sinvaldo Alves Rodrigues foi denunciado como incurso no artigo 180, parágrafo 1º, do Código Penal, porque, em 20 de setembro de 2022 por volta das 14h30m, na Praça da Sé, nesta cidade de São Paulo, recebeu e oferecia, no exercício de atividade comercial não regularizada, um telefone celular subtraído da marca Samsung, IMEI 352898492124178, pertencente a Cléver Cecílio da Silva Almeida Cândido, sabendo ser este produto de roubo.

O réu foi preso em flagrante delito e, no dia seguinte, foi-lhe concedida liberdade provisória (fls. 41/43).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 02 de outubro de 2022 (fls. 64/65).

O réu foi regularmente citado (fls. 66) e apresentou resposta à acusação em audiência de instrução e julgamento.

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade

do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a sua absolvição e, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal e a fixação de regime menos gravoso para inicial cumprimento de pena.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente em parte.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 2); imagens de fls. 24/25; boletim de ocorrência do crime de roubo (fls. 26/27) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha Luiz Carlos, policial civil, contou versão semelhante ao colega de trabalho.

A testemunha Gledson da S. Oliveira, policial civil, relatou que foi uma operação conjunta com a GCM na feira do rolo. No dia percebeu que o réu dispersou um celular. O celular estava com queixa de roubo. O réu estava comercializando o aparelho mostrando para as pessoas. No local tinham umas 300 pessoas, e o réu afirmou que comercializava bebida, mas no local inexistia bebida.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu negou os fatos, mas confessou a receptação simples.

Pois bem.

Pela dinâmica dos fatos, tudo indica que o réu não comercializava o aparelho, isto porque não foi arrolada testemunha para comprovar a comercialização. Ademais, pelas condições do aparelho celular encontrado em poder do réu é improvável que este sirva para o comércio, eis que se encontrava bem deteriorado, consoante fls. 24. Assim, entendo que o réu deve responder pelo delito de receptação simples.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, fixo a pena-base como a pena mínima, um ano de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

Apesar da confissão espontânea, mantenho a pena provisória no patamar anterior, em respeito ao enunciado sumulado número 231 do Superior Tribunal de Justiça.

À míngua de outras circunstâncias, fixo a pena do réu, em definitivo, em um ano de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

Tendo em vista o montante da pena, fixo o regime aberto para inicial cumprimento de pena.

O acusado preenche os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, de modo que, nos termos do artigo 44, §2º, do mesmo diploma, a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu Sinvaldo Alves Rodrigues como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de dez dias-multa. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade do réu por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções.

O réu respondeu ao processo enquanto solto, sem causar embaraços.

Assim sendo, poderá recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei.

Com fundamento no artigo 122 e 123 do Código de Processo Penal, se decorridos 90 dias do trânsito em julgado desta decisão não for reclamado o celular apreendido, decreto a perda dele em favor da União. Caso ausente valor econômico, fica autorizada a destruição.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.  
São Paulo, 30 de novembro de 2022.  
LEONARDO PRAZERES DA SILVA  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA